

1521915-12.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... deliberaram pela prática de um roubo e decidiram abordar a vítima, que estava sentada defronte a um bar. Após anunciar o roubo à vítima, exerceram o denunciado e seu irmão Kaique grave ameaça com uma arma de fogo, subtraindo os bens acima descritos e deixando o local em seguida. Investigações realizadas nos autos do inquérito policial nº 1511349-04.2022.8.26.0050 e no Pedido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521915-12.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521915-12.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2142555/2022 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 19360440

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN MATEUS SOARES PIMENTEL

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 780/2022

KEVIN MATEUS SOARES PIMENTEL, está sendo processado incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c.c. artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, ambos os crimes na forma do artigo 69, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 58-60 segundo a qual "[...] no dia 03 de abril de 2022, por volta das 19h02min, na Rua Tales de Mileto, altura do numeral 200, Artur Alvin, nesta Cidade e Comarca, KEVIN MATEUS SOARES PIMENTEL, qualificado a fls. 24, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente infrator Kaique Murilo Soares Pimentel, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) celular da marca e modelo Apple Iphone 11, IMEI nº 356571101681419, bem como a quantia de R\$.50,00 (cinquenta reais) pertencentes à vítima Erick Alves da Silva Feitosa. Consta, ainda, que, nas condições de tempo e local supracitadas, KEVIN MATEUS SOARES PIMENTEL, qualificado a fls. 24, corrompeu o adolescente Kaique Murilo Soares Pimentel, seu irmão, com ele praticando a infração penal a seguir descrita. Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado e o adolescente Kaique Murilo Soares Pimentel deliberaram pela prática de um roubo e decidiram abordar a vítima, que estava sentada defronte a um bar. Após anunciar o roubo à vítima, exerceram o denunciado e seu irmão Kaique grave ameaça com uma arma

de fogo, subtraindo os bens acima descritos e deixando o local em seguida. Investigações realizadas nos autos do inquérito policial nº 1511349-04.2022.8.26.0050 e no Pedido de Busca e Apreensão nº 1511410-59.2022.8.26.0050 levaram a descoberta da autoria de crime semelhante, também imputado ao denunciado KEVIN, praticado no mesmo local e apurado nos autos do inquérito policial nº 1514366-48.2022.8.26.0050. Na delegacia, a vítima Erick reconheceu fotograficamente KEVIN e o adolescente Kaique Murilo Soares Pimentel como autores do delito em questão (fls. 08/11). [...]"

A materialidade delitativa consta em autos de reconhecimento fotográfico de fls. 08 e 10.

Recebida a denúncia em 16/11/2022 (fls. 147-148). O réu foi citado em 16/11/2022 (fls. 147-148).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

As provas concluídas ao longo da instrução criminal sedimentam dúvida quanto à autoria delitativa que ora se imputa ao acusado, mostrando-se inseguras e frágeis. Nesse sentido, a prova de autoria restringe-se ao reconhecimento manifestado pelo ofendido ao longo da persecução criminal, seguindo-se da narrativa sobre homens que o surpreenderam, bem como, o proprietário do estabelecimento e, em concurso de agentes, teriam lhe subtraído o aparelho celular, mediante grave ameaça. Mas, instado ao reconhecimento, afirmou tê-lo apontado em sede policial, achando que as pessoas das fotografias fossem parecidas com os autores do roubo e, instado ao reconhecimento pessoal em juízo, afirma que tem porcentagem de certeza.

Não há qualquer circunstância probatória que pudesse ser somada às declarações e corroborar os termos da imputação em sede do contraditório, sequer reconstituída investigação policial que os levasse à apreensão do aparelho de modo a direcionar suspeitas legítimas em desfavor do acusado e seu irmão adolescente.

O réu admitiu que o aparelho fora apreendido na sua residência e no quarto do irmão, negando, porém, fosse autor do crime.

Ser se pode atribuir ao conteúdo da prova o efeito de ratificar o reconhecimento colhido em sede policial, mormente, fotográfico e, portanto, frágil para que seja considerado como prova de autoria.

Assim, à míngua de qualquer circunstância probatória outra, impõe-se reconhecer o benefício da dúvida em favor do acusado, fundamento pelo qual absolvo KEVIN MATEUS SOARES PIMENTEL com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA